

Nr. 140 Vorlage des Ministerialdirektors Mansfeld an Staatssekretär Krohn. 5. September 1936

R 3901/20644, Bl. 160–162, 165–167

Beginn:

Beginn:

[Anordnung des Reichsleiters Ley zur Stellung der Deutschen Arbeitsfront in der Sozialordnung]

Sehr verehrter Herr Staatssekretär!

Ihrem Wunsche entsprechend überreiche ich in der Anlage eine stichwortartige Kritik der Anordnung Dr. Leys¹. Es handelt sich in der Tat um eine überaus geschickte Auslegung der Verordnung des Führers und um eine sehr sorgsam überlegte Verkoppelung von Partei- und Staatsrecht. Jedem Angriff gegenüber wird sich Dr. Ley darauf berufen können, daß er eben der Verordnung des Führers einen bestimmten Sinn gebe und, ohne in die bestehende Gesetzgebung einzugreifen, auf Grund der Parteivollmacht an den Staat die Aufforderung richte, durch gesetzliche Maßnahmen seine persönliche Auslegung zu untermauern. Da überdies in der Leipziger Vereinbarung² eine soziale Selbstverwaltung in Aussicht gestellt ist, wird man nur sehr schwer Herrn Dr. Ley entgegentreten können, wenn er sagt, daß auch das Ziel der Verordnung des Führers, wie er sie auslegt, auf die Verankerung der sozialen Selbstverwaltung im Rahmen der DAF gerichtet sei. Er spricht bei der Erläuterung des § 7 ja auch einleitend von dem *Sinn* dieser Bestimmung, fällt allerdings dann, und darin liegt vielleicht die einzige Angriffsfläche, in den Stil einer Anordnung, die rechtens sein könnte³. Ich sehe die große Gefahr dieser Anweisung, die sich ja eigentlich nur an die Mitglieder der DAF richten könnte, weniger in den juristischen Überlegungen als vielmehr darin, daß jeder Amtswalter der DAF und überhaupt das ganze Volk glaubt, diese Ansicht des Dr. Ley sei nicht nur seine subjektive Auffassung über den Sinn der Verordnung des Führers, sondern sei der Überschrift entsprechend geltendes Recht. Nun fehlt ja den von ihm zu § 7 propagierten Vereinbarungen jede Rechtswirkung, so daß praktisch mit der Anordnung nicht viel anzufangen ist. Die immer mehr zu beobachtenden Lohnverhandlungen der Deutschen Arbeitsfront unter Vorsitz ihrer Amtswalter⁴ bestätigen aber die Befürchtung, daß trotz des Fehlens der rechtlichen Grundlagen die Anweisung als geltendes Recht befolgt wird. An sich könnte man sich mit einer gesunden Selbstverwaltung auch im Rahmen der Deutschen

¹ „Grundsätzliche Anweisungen“ Leys zu Hitlers VO über die Dt. Arbeitsfront vom 24. 10. 1934 (ARH II/1, Nr. 24), verkündet als AnO Nr. 45/36 im AMTL. NACHRICHTENBLATT DER DT. ARBEITSFRONT vom 2. 9. 1936, S. 146–150 (Exemplar in: R 3901/20644, Bl. 152–157; Druck: SCHWEITZERS. 188–191; MOMMSEN/WILLEMS, Herrschaftsaltag, S. 175–177). Einleitend ist dort vermerkt: „Die Verordnung des Führers ist nachstehend nur soweit kommentiert worden, als es sich um Bestimmungen handelt, die den eigentlichen *Aufgabenkreis* der Deutschen Arbeitsfront betreffen. Die sonstigen Bestimmungen der Verordnung (Vermögensverwaltung, Kasse usw.) werden ohne Kommentar wiedergegeben.“ Vgl. SCHWEITZER S. 60f.; WOLSING S. 700–702.

² Vom 21. März 1935: ARH II/1, Nr. 121.

³ Interpretation Leys zu § 7 der VO: „§ 7 umfaßt vor allem die *erzieherischen* und *sozialrechtlichen* Aufgaben. Die DAF hat die Unternehmer und die Gefolgschaftsmitglieder zu gegenseitigem Verständnis zu erziehen. Sie hat ferner zwischen den berechtigten Interessen aller Beteiligten einen Ausgleich nach nationalsozialistischen Grundsätzen herbeizuführen. – Der Sinn des Absatz[es] 2 kann nur der sein, daß grundsätzlich die Behandlung sozialrechtlicher Fragen nur der DAF zusteht. Erst dann, wenn unter Führung der DAF eine Einigung in den Betrieben und Gewerbebezügen nicht möglich ist, soll der Treuhänder der Arbeit als oberster Sozialrichter seines Bezirkes eingreifen. Demgemäß liegt die Gestaltung des sozialen Lebens (Lohnfragen, Urlaubsfragen, Regelung der Kündigungsfrist usw.) an erster Stelle bei der Deutschen Arbeitsfront, sei es, daß es sich um betriebliche Regelungen handelt oder aber um Regelung im Rahmen der sozialen Selbstverantwortung (Arbeitsausschüsse, Berechnungsstellen, Rechtsberatungsstellen usw. der DAF). – Im übrigen kommt auch in diesem Paragraphen der Totalitätsanspruch der DAF im Absatz 3 erneut klar zum Ausdruck.“

⁴ Vgl. Dok. Nr. 141, bes. Anm. 5.

Arbeitsfront abfinden und daran denken, unter weitgehender Rückkehr zu dem früheren Recht⁵ die notwendigen gesetzlichen Grundlagen zu schaffen. Dem steht aber m. E. entscheidend entgegen, daß die Deutsche Arbeitsfront nach ihrer ganzen bisherigen Tätigkeit keineswegs die Gewähr bietet, daß eine Selbstverwaltung bei ihr zweckentsprechend aufgehoben wäre⁶.

Außer dem Reichskriegsminister (Oberst Thomas) habe ich auch den Preußischen Ministerpräsidenten durch Staatsrat Neumann mit dem Problem befaßt. In der gegenwärtigen Lage, in der der Staat besonders schwerwiegende Entscheidungen treffen müssen⁷, sind natürlich alle Gedanken an eine von Dr. Ley propagierte Selbstverwaltung unmöglich.

In den weiteren Anlagen füge ich das Rundschreiben des Reichswirtschaftsministers⁸ und unser eigenes Rundschreiben an die Treuhänder der Arbeit⁹ bei.

Heil Hitler!
Ihr sehr ergebener

Mansfeld

[Anlage]

Hauptabteilung III Berlin, den 5. September 1936

Dem Herrn Staatssekretär

werden die nachfolgenden Aufzeichnungen zur Anweisung von Dr. Ley zu der Verordnung vom 24. Oktober 1934 auftragsgemäß vorgelegt.

Nach Erlass der Verordnung des Führers vom 24. 10. 1934 war von Dr. Ley erklärt worden, daß „in Bälde zu jedem Abschnitt der Verordnung genaueste Ausführungsbestimmungen gegeben würden und bis dahin genau weitergearbeitet werden solle wie bisher“. In den jetzt erschienenen grundsätzlichen Anweisungen dürften diese angekündigten Ausführungsbestimmungen zu sehen sein. Dahingestellt bleiben kann, welche staatsrechtliche Bedeutung – Programm oder bindende Regelung – die Verordnung vom 24. 10. 34 hat, die nicht im Reichsgesetzblatt, sondern nur in der Tagespresse bekanntgemacht worden ist.

In seinen „grundsätzlichen Anweisungen“ bringt Dr. Ley zum Ausdruck (§§ 1 und 3), daß die gesetzlichen Vorschriften, falls sie seinen Anweisungen entgegenstünden oder nicht ausreichten, neu geschaffen oder geändert werden müßten. Diesen Anspruch folgert Dr. Ley aus dem Primat der Partei über den Staat. Er geht dabei davon aus, daß der Staat die in der Anweisung zum Ausdruck gebrachten Wünsche zu berücksichtigen habe¹⁰.

⁵ D. h. Tarifautonomie, im Unterschied zum System der „Arbeitsordnung“ des AOG.

⁶ Anspielung auf die von der DAF im Interesse ihrer Massenwirkung bisweilen hervorgekehrten „gewerkschaftl. Methoden“; vgl. Dok. Nr. 145, zu Anm. 8.

⁷ Ankündigung des Vierjahresplans; vgl. Dok. Nr. 138.

⁸ RdSchr. Schachts an den Leiter der RWiK, die Leiter der RGr. der OgW, die Präs. der IHK sowie der Handwerks- und Gewerkekammern vom 4. 9. 1936; R 3901/20644, Bl. 163. Es hieß dort zur AnO Leys: „Ich stelle fest, daß durch diese Veröffentlichung der DAF die Aufgaben der Gruppen und Kammern der Organisation der gewerblichen Wirtschaft, insbesondere auf dem Gebiete der Berufserziehung, selbstverständlich nicht berührt werden. Die Organisation der gewerblichen Wirtschaft hat nach wie vor ihre ihr durch Gesetz und Übung übertragenen Aufgaben in eigener Zuständigkeit weiterhin durchzuführen. Ich wiederholte meine schon einmal gegebene Anordnung, wonach mir jeder Eingriff in die Organisation der gewerblichen Wirtschaft mitzuteilen ist.“

⁹ Vertraul. Schnellbrief des RAM an die TdA vom 4. 9. 1936, ebd. Bl. 164: „Die deutsche Sozialverfassung ist in dem Gesetze zur Ordnung der nationalen Arbeit niedergelegt. An ihr ändert sich nichts. In diesem Gesetz ist auch die Tätigkeit der Treuhänder der Arbeit einschließlich ihres Aufgabengebietes geregelt. Auch daran ändert sich nichts.“

¹⁰ „Anweisung“ zu § 1 der VO: „Dieser Paragraph, ebenso wie die folgenden §§ 2 und 3, ist mit der Überschrift ‚Wesen und Ziel‘ der Deutschen Arbeitsfront versehen. Der Inhalt des § 1 besagt hierzu, daß die Deutsche Arbeitsfront auf ihrem sozialpolitischen Gebiet im Sinne der Gemeinschaft einen *Totalitätsanspruch* übertragen erhält. Die DAF ist die Organisation des schaffenden Deutschen. Sie ist also nicht eine von vielen Organisationen, sondern die Aufgaben, die ihr vom Führer zugewiesen werden, hat sie *allein* auszuführen. Falls hierfür die sonstigen gesetzlichen Vorschriften noch nicht ausreichen oder dem entgegenstehen, muß verlangt werden, daß sie von den zuständigen Regierungsstellen, also insonderheit vom Reichsarbeits- und vom Reichswirtschaftsministerium, geschaffen werden. Die Deutsche Arbeitsfront hat als Gesamtorganisation des schaffenden Deutschtums

Was die Arbeitsgebiete des RAM betrifft, so stehen die Anweisungen mit dem geltenden Recht vor allem in drei wesentlichen Funktionen im Widerspruch.

Nach dem AOG ist die Regelung der Arbeitsbedingungen im Betriebe Sache des Betriebsführers, überbetriebliche Regelungen hat der Treuhänder der Arbeit zu treffen. Statt dessen soll nach der Anweisung von Dr. Ley die grundsätzliche Behandlung sozialrechtlicher Fragen nur der DAF zustehen (§ 7). Nur soweit hier eine Einigung in den Betrieben und Gewerbebezügen nicht möglich ist, soll der Treuhänder der Arbeit als oberster Sozialrichter seines Bezirks eingreifen dürfen. Dabei bleibt unklar, zwischen wem die Einigung vor sich gehen soll und welche rechtliche Wirkung sie haben soll¹¹. Diese Zweifel bestehen insbesondere insoweit, als es sich um Einigungen über die Arbeitsbedingungen eines *Gewerbebezuges* handelt. Weder sehen die bisherigen gesetzlichen Vorschriften die Möglichkeit einer solchen überbetrieblichen Einigung vor noch würden derartige Einigungen Auswirkungen auf die Einzelarbeitsverhältnisse haben. Unklar ist auch, welche Aufgaben den Arbeitsausschüssen¹², Berechnungsstellen, Rechtsberatungsstellen¹³ usw. der DAF zustehen sollen.

Mit dem geltenden Recht steht ferner der Totalitätsanspruch der DAF auf dem Gebiet der Berufserziehung im Widerspruch (§ 8)¹⁴. Für die gesetzliche Regelung ist insoweit zur Zeit das RAM federführend.

Besonders bedenklich sind auch die Ausführungen am Schluß, durch die dem Betriebsobmann (Betriebszellenobmann oder Betriebswalter?) eine so umfassende Stellung als „Fürsprecher der Mannschaft“¹⁵ zugewiesen wird, daß daneben für den gesetzlichen Vertrauensrat kaum Raum bleibt¹⁶.

auch ein Primat vor den sonstigen Organisationen beruflicher oder wirtschaftlicher Art. Es heißt im Absatz 3 des § 1 ausdrücklich, daß die Mitgliedschaft bei der DAF durch die Mitgliedschaft bei einer beruflichen oder wirtschaftlichen Organisation nicht ersetzt wird. Dies ist nicht so aufzufassen, als wenn es sich hierbei allein um die Mitgliedschaft als solche handelt[e], vielmehr soll damit zum Ausdruck gebracht werden, daß die DAF im Rahmen ihrer Aufgaben die allein zuständige Organisation ist. Dies kommt auch in dem letzten Satz des Absatz[es] 3 zum Ausdruck, in welchem vorgesehen ist, daß die ständischen Organisationen der DAF angeschlossen werden können. Die korporative Eingliederung derartiger wirtschaftlicher Organisationen kann jedoch sich nicht darin erschöpfen, daß sie eine organisatorische Maßnahme mit der alleinigen Pflicht der Beitragszahlung darstellt.“
Zu § 3, welcher die DAF als „Gliederung der NSDAP“ definierte (tatsächl. war sie ein ihr angeschloss. Verband): „Dieser Paragraph unterstreicht deshalb noch einmal den Totalitätsanspruch der DAF sowohl gegenüber den sonstigen Organisationen als auch gegenüber den behördlichen Stellen. Er ist im Sinne der Forderung des Führers auszuwerten, nach welcher die Partei dem Staat befiehlt. Daraus folgt gleichzeitig die Rechtmäßigkeit der Forderung der DAF gegenüber den staatlichen Institutionen, ihr bei der Durchführung ihrer Aufgaben behilflich zu sein und gegebenenfalls die hierfür notwendigen gesetzlichen Maßnahmen zu treffen.“

¹¹ Marg. Mansfelds: „Einigung widerspricht dem Führerprinzip in den Betrieben.“

¹² S. Dok. Nr. 185 Anm. 12.

¹³ Ebd. Anm. 10.

¹⁴ Die Fassung des § 8 (2) der VO („Die Deutsche Arbeitsfront hat für die Berufsschulung Sorge zu tragen.“) führte Ley auf den Umstand zurück, „daß bei dem Erlaß der Verordnung ein einheitliches Berufsschulwesen im Sinne des Nationalsozialismus nicht bestand. Mit dieser Vorschrift wird der DAF jedoch gleichfalls im Sinne der gesamten Verordnung ein Totalitätsanspruch erteilt. Es wird damit der DAF zur Aufgabe gemacht, die Berufsschulung von sich aus in die Hand zu nehmen. Unter Berufsschulung wird man, dem Totalitätsgedanken entsprechend, nicht allein die berufsschulmäßige Ausbildung zu verstehen haben, sondern alles, was erforderlich ist, um den Arbeitsmenschen zu befähigen, seinen Arbeitsplatz im Sinne der Leistungsgemeinschaft und der Leistungsförderung auszufüllen. Insbesondere wird also hierher auch zu rechnen sein neben der fachlichen Ausbildung die weltanschauliche, charakterliche und betriebstechnisch-wirtschaftliche Vervollkommnung eines jeden Berufstätigen.“

¹⁵ Marg. Mansfelds: „also einseitige Vertretung!“

¹⁶ Ley hatte am Schluß seiner Anweisungen den Betriebsobmann in Parallele zum „etatmäßigen Feldwebel“ (Kompaniefeldwebel) gesetzt, der traditionell als „Fürsprecher der Mannschaft beim Kompanieführer“ auftrat und daher als „Mutter der Kompanie“ gelte: „Gewiß untersteht der etatmäßige Feldwebel dem Kompanieführer disziplinar und befehlsmäßig – wie es ebenso in der Familie nur *ein* Oberhaupt geben kann – und doch nimmt er eine Sonderstellung ein, genau wie die Mutter dem Vater gegenüber. – So möchte ich das Verhältnis des Betriebsobmanns zum Betriebsführer angesehen haben: Betriebsführer ist der Kompanieführer des Betriebes, Betriebsobmann ist der ‚Etatmäßige# des Betriebes.“

Zweifelhaft kann auf dem Arbeitsgebiet des Ministeriums noch sein, ob die Ausführungen über die Altersversorgung und Stammarbeitersiedlungen (§ 9) auf seine Abänderung des gegenwärtigen Rechtszustandes gerichtet sind¹⁷.

Eine besondere Gefahr dieser grundsätzlichen Anweisungen wird darin liegen, daß sie von den Dienststellen der DAF bereits jetzt als bindendes Recht angesehen werden dürften und nach ihnen verfahren wird, auch soweit das geltende Recht dem entgegensteht und vorherige gesetzliche Maßnahmen notwendig wären. Es besteht weiter die Gefahr, daß bei dem umfassenden Mitgliederkreis der DAF versucht werden wird, die Anordnungen bereits jetzt mit den Mitteln der Verbandsdisziplin der DAF, insbesondere der Ehrenordnung¹⁸, durchzudrücken.

Mansfeld¹⁹

¹⁷ „Im [§ 9] Absatz 2 wird der DAF als weitere Aufgabe die Förderung der wirtschaftlichen Belange ihrer Mitglieder auf dem Wege von *Selbsthilfe-Einrichtungen* erteilt. Gleichzeitig wird hiermit der Weg zu der allgemeinen *Altersversorgung* des deutschen Volkes im Rahmen der DAF gewiesen. Der DAF wird außerdem die Aufgabe zugewiesen, den Gedanken großzügiger *Stammarbeitersiedlungen* in die Tat umzusetzen.“ – Näheres hierzu in Dok. Nrr. 38 und 208.

¹⁸ Vgl. Dok. Nr. 185 Anm. 14.

¹⁹ Eigene Vorschläge, wie die DAF durch Zuweisung von Verantwortung in die Sozialordnung eingebunden werden könne, entwickelte Mansfeld in seiner neuen Funktion als Leiter der VJP-Geschäftsgruppe Arbeitseinsatz im Nov. 1936: Dok. Nr. 185.

Zitierhinweis

Nr. 140 Vorlage des Ministerialdirektors Mansfeld an Staatssekretär Krohn. 5. September 1936 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band III/1936, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh03d140>